

עין משפט
נר מצוה

צד א מיי פֿיר מהל' אצות הל' ו טור ש"ע אה"ע סר עו סעי' ט:

צה ב ג מיי שס הל' ג טושי"ע שס סעי' ה: **צו** ד מיי שס הלכה א טור ש"ע שס סעי' ג:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] תוס' ד"ה מתשעה וכו' ולפי משנן ארבע סאין כסלע היו שלשה דינר י"ח קנין. דכיהם מנזלר ויתר כסוטה ד' כל ע"כ דכ"ה רואה וכו' והגאון מהר"ף לא יצייט כלן:

תוספות רי"ד

אכולהו והא ספנים ר' חרשים קנני אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו. פי' בלא נדר דעתיה עליוי ומצפה לו דחייב שפא יבא משאכ' במדיר: הגמלים א' וכו'. א"ל רבא בר ר"ח לאבבי חמר ונעשה גמל מאי א"ל רוצה אשה בקב ותיפלות במוציא אשה גמל מאי א"ל דברי ר"א אבל חכ"א יוצא אדם לת"כ ב' וגו' שנים שלא ברשות אי"ר סמכי רבנן אהא ועבדי עובדא בנפשיהו למימרי דלא שרי למיעבד הכי כי הא דר' רחומי הוה שכיח במחוזא קמי' דרבא הוה רגיל למיחי' לביתו. כל מעלי יומא דכיפורי יומא חזא משכתיא שמתתא ולא אתא הות (קמהויא) [קמסביא] דביתוהו השתא אתי ^ה ותחלש דעתה אחתא דמצא מעיני' הות יתבא באגרא איפתת איגרא מתותי' ונח נפשיה. (כ"ז הוה לצאת שלא ברשות אבל אם יוצא ועומד ברשות אשתו אפי' הרבה שנים יכול לעמוד ואינו נענש כדאמר' בגמרא שעמד ר"ע כ"ד שנה ברשות אשתו ולא נענש והרב פי' שאם התנה עם אשתו לילך לבטל מ"ש בתורה דהיינו למעט העונה והמתנה עמשי"כ בתורה תנאו בטל) ענת ת"ח עד כמה אמר ר"י א"ש מע"ש לע"ש:

א] לפי הגי' גמ' י"ל תלם דעסה אחית דמעפא מעניה הוה יתיב כצילנדא וכו' ואולי דרבינו היו לו גי' אחרת ופי'ע:

סב:

רוצה אשה בקב ותיפלות בו'. תימה דאמרינן לעיל שאני התם דאית להו ריוחא ושמא עבודת המלך איכא ריוחא טפי: **מתשעה** קבין ופרישות גרסי' דהמשרה אשמו ע"י שליש מנן (לקמן סד:) דנותן לה שני קצין ואינו פורש מתשמיש והמורד

על אשתו מתשמיש מוסיפין על כמותה ג' דינר (לקמן סג.) ולפי משנן ד' סאין כסלע היו ג' דינר י"ח קצין) א] כן פי' בערוך פ': **החוטף** המשוּלש לא במהרה ינתק. לפי ששלשתן ראו זה אלת זה כדאמר' בעלמא (בב"ב נט.) שאמר ר' אשעריא דבר ואתו ושאלו לר' ניסא לכן קרי עלייהו החוטף המשולש לא במהרה ינתק כלומר לא ינתק מוצעו לעולם כדאמר' בעלמא (ב"ב דף פה.) כיון שאדם נומד הוא וצנו וצן צנו מכאן ואילך תורה חוזרת על אכסניא שלה ודריש מואני זאת כרימי וגו':

[וע"ע תוספות ב"ב נט. ד"ה החוטן]:

דהוה צניע ומעלי. והא דלומר צאלו עוברין (פסחים מט:) אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור משמע דלא הוה מעלי איכא למימר דתםס לאו משום שהיה שוגא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאפן על עמי הארץ מפני תורתן והיו תלמידי חכמים שוגאים אותם וגם משום שלא היו מנייחין אותם ליגע צהם כדאמרינן (תגינה דף יח:) בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אצל מכל מקום שומר מצות היה. רבינו תם: ^{אדעתא}

משכבתיה שמעתא כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו רבי ינאי כפו ממתו שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו הואי ^ב כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא כי ממצא למיכתב כתובה נח נפשיה דרביתא אמר רבי ח"ו פסולא איכא יתיבו ועיינו במשפחות *רבי אתי משפטיה בן אביטל ורבי חייא אתי משמעוי אחי דוד אוזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא פסקו ליה תרתני סרי שנין למיזל בבי רב אחלפוא קמיה אמר להו ניהוו שית שנין אחלפוא קמיה אמר להו איכנים והדר אוזיל הוה קא מכסין מאבוא א"ל בני דעת קונך יש כך מעיקרא כתיב ^ג תביאמו ותמעמו ולבסוף כתיב ^ד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אויל יתיב תרתני סרי שני ^ה בבי רב עד דאתא איעקרא דביתוהו אמר רבי היכי נעביד נגרשה יאמרו עניייה זו לשוא שימרה נינסבי איתתא אחריתי יאמרו זו אשתו וזו זונתו בעי עלה רחמי ואיתסיאת: רבי חנניה בן חכינאי הוה קאויל לבי רב בשילחי הלוליה דר"ש בן יוחאי א"ל איעכב לי עד דאתי בהדך לא איעכבא ליה אוזל יתיב תרי סרי שני בבי רב עד דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע למיזל לביתיה אוזל יתיב אגודא דנהרא שמע לההיא רביתא דהוו קרו לה בת חכינאי בת חכינאי מלי קולתך ותא ניזיל אמר ש"מ האי רביתא רידן אוזל בתרה הוה יתיבא דביתוהו קא נהלה קמחא דל עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה אמר לפניו רבש"ע עניייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה וחייה רבי חמא בר ביסא אויל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא כי אתא אמר לא איעביד כדעביד בן חכינאי עייל יתיב במדרשא שלח לביתיה אתא ר' אושעיא בריה יתיב קמיה הוה קא משאיל ליה שמעתא חזא דקא מתחדדי שמעתיה חלש דעתיה אמר

אי הואי הכא הוה לי זרע כי האי על לביתיה על בריה קם קמיה הוא סבר למשאליה שמעתתא קא בעי אמרה ליה דביתוהו מי איכא אבא דקאים מקמי ברא ^ו קרי עליה רמי בר חמא ^ה החוטף המשולש לא במהרה ינתק זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי אמרה ליה אי מקדשנא לך אולת לבי רב אמר לה אין איקדשא ליה בצניעה ושררתיה ^ז שמע אבוא אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה אויל יתיב תרי סרי שנין בבי רב כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה לההוא סבא דקאמר לה עד כמה

אף על פי פרק חמישי כתובות

אכולהו. נמי קאמר דע"י נדר יתר משצת אחת לא: **והא**. כלל נדר ששה חדשים קאמר כספנים: **אינו דומה**. לענין תענית מי שיש לו כו' אף כאן כלל נדר דעתה נוחה לבעלה שמא יבא בתוך הזמן אצל זו משהדירה הרי היא כמי שאינה מנפכה לבעל: **חמר ונעשה גמל מאי**. נישאת לו כשהוא חמר מהו ליעשות גמל שלא ברשות הריוחה עדיפא לה שיתעשר או עונה עדיפא לה: **צקז וסיפלוס**. להיות בעלה עמה: **מעשרה קצין**. להתעשר: **דברי ר"א**. אמתני' קאי וסיפא דמתני' נקיט: **זו דברי ר"א**. הנך עונות ויציאות שלא ברשות דמתני' דקמני התלמידים יוצאים לת"ס שלא ברשות שלשים יום: **סמנו רבנן**. תלמידים שצדורנו סומכים על דבריו ויוצאין שלא ברשות: **ועצדי עובדא**. כוותיה: **בנפשיהו**. והוא צא להס ליתול מהם נפשות שנענשים ומתים: **מסביא**. תרגום של מנפפה: **מע"ש כו'**. שהוא ליל תענוג ושציתה והנחת הגוף: **כפו מעסו**. כדת המתאכללים דחייבין ככפית המטה: **איעסק לצריה**. להשיא צמו של רבי חייא: **איכא פסולא**. שלא היו מהוגנים לזוג אחד: **שפטוי בן אביטל**. בן דוד היה. אביטל שם אשת דוד. ור' חייא אחי משמעוי זהו הפסול שר' היה מצית דוד ולא היתה צת הבאה משמעוי הוגנת לצנו שלא היתה צת מלכים: **פסקו ליה תרסי סרי שנין**. קודם שיכנסו: **אחלפוא קמיה**. העצירו הנערה לפני החתן: **דעס קונך יש כך**. שאמר להרחיק זמן

חופתו ומזרז וקריבה מרוב חיבת כלתו: **מעיקרא כתיב תביאמו וסעטעמו צהר נחלנך מכוון לשכנך**. שיצאו לארץ ואח"כ יצנו לו מקדש: **ולבסוף אמר ועשו לי מקדש**. צמדכר: **איעקרא**. נעשית עקרה. כן דרך העומדות עשר שנים כלל בעלש: **כשילחי הלוליה דר' שמעון**. סוף ימי חופתו: **איעכב לי**. המתן לי עד שילגו ימי חופתי ואלך עמך לצי רב: **אישתנו שצילי דמסא**. שנצנו צעיר צנינים חדשים וגסתמו צה מצואות: **להסיא רביסא**. נערה: **סוי לצב**. ראה לצה. כלומר נדמה ללצה פתאום שזה בעלה: **לא איעביד כדעבד צר חכינאי**. שנכנס לצינתו פתאום: **יסינ קמיה**. ולא היה האז מכירו: **חויא**. לצריה דמחדדן שמעתמיה: **אי הואי הכא**. אילו הייתי כאן כשהנחמי צני קטן והלכתי הייתי מלמדו תורה והיה חכם מה: **כללצ שצו**. שם א' מעשירי ירושלים ככל הנכנס לצינו רעצ ככלצ הי' יוצא שצעס:

^{קא}

מסורת הש"ס

א] יומא יח: סו. עד: יצמות לו: [לקמן סג.] ב] [בדל"ש איתא רבא], ג] סוטה כ. כא: ד] ג"א מתשעה, ס] גי' הרי"ף רב מתנא], ו] גי' הדל"ש רבא], ז] ופי' רש"י עירובין סו. ד"ה לתחאה], ח] ב"ק פס. ע"ש, ט] ופי' רש"י לקמן קב. ד"ה בי שימשין, י] ב"ב נט., יא] מדרס ג. וע"ש כמה שניוס], יב] ופי' א' ד], יג] [ומי"ק טו.], יד] ופי' א' טקף: כדי שיחמוד ויפיה, טו] [בדלואת יצמות לד:], טז] [וגיין טו.], ז] [כדמן פ"ח מ"ו דלואת, ק] ערך קב.

תורה אור השלם

1. והנה כפיך שתול על פלגי מים אשר פרו יתן בעתו ועלדו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח: תהלים א ג

2. יש רצה ראיתי תחת השמש כשגגה שצא מלפני השליט:

3. תבאמו ותשעמו בדר נחלקך מכוון לשבתך פלגתי יי מקדש ארצי בוננו ידך: שמות טו יז

4. וצאו לי מקדש ושבתי בתוכם: שמות כה ח

5. ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו ורחוץ המישלש לא במהרה ינתק:

קהלת ד יב

גליון הש"ס

גמ' רבי אחי משפטיה פי' כהנ"ג חז"מ סימן ג' בהגהותיו להב"י אות ו:

הגהות הב"ח

א] גמ' צבי רב. ע' מ"ר סדר אחרי מות פי' כא:

מוסף רש"י

שאין לו פת בסלו. אוכל היס ודואל על תמר (ויסא עד.) רוצה אשה בקב ותיפלות. תפילה ליוון כמוות מועטין וקאא סיפלוס מניו לה כשמשים, מעשרה קבין ופרישות. לפרוש מן התפלות (סוטה כא:). במחוזא. אחריה דרנא (שדובין סג.). בי שמשי. לילי שנת קרי צי שמשי ככל דוכתא מפני שצין השמשות שלו חלוק מכל ימים והולך להוכיחו כזמה מקומות (שבח טו:) אלו: ערב שבת, ומלאה צעני לפי שצין השמשות שלו שגור צפי כל והכל מרדדים אליו לנמור מלאכתן עד שלא תמקן, קרי ליה צי שמשי (לקמן קב.). לשוא שימרה. היטה ממנת ומנפפה (יבמות לח:). לא במהרה ינתק. כדדרשיון נמי (ב"מ פה.) מפיו ודעך ומפיו זרע ודעך וגו' מדור שלשי ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה (רשב"ם ב"ב טו.).